

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

6080/2546

พนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม

นายประเสริฐ ผุดผ่อง

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 335 วรรคแรก (7), มาตรา 336 ทวิ, มาตรา 80

การที่จำเลยกับพวกมีเจตนาลักหม้อแปลงไฟฟ้าของผู้เสียหายโดยปีนขึ้นไปบนเสาไฟฟ้าแล้วใช้เลื่อยตัดสายลวดสลึงที่ยึดหม้อแปลงไฟฟ้างดงกล่าว เมื่อหม้อแปลงไฟฟ้าเคลื่อนจากจุดที่ติดตั้งเดิมบนคานเสาไฟฟ้าและถูกเคลื่อนย้ายมาอยู่บนพื้นดิน ถือว่าเป็นการเอาไปซึ่งทรัพย์หม้อแปลงไฟฟ้าอันเป็นความผิดฐานลักทรัพย์สำเร็จแล้ว แม้จำเลยกับพวกจะยังไม่ทันยกหม้อแปลงไฟฟ้าขึ้นรถยนต์กระบะของจำเลย เพราะหม้อแปลงไฟฟ้ามีน้ำหนักมากก็ตาม หาใช่เป็นเพียงพยายามลักทรัพย์ไม่

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยกับพวกตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓ , ๘๓ , ๓๓๕ , ๓๓๖ ทวิ และริบเลื่อยเหล็กของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ , ๓๓๕ (๗) วรรคแรก ประกอบด้วยมาตรา ๓๓๖ ทวิ ให้ลงโทษจำคุก ๖ ปี ส่วนที่

โจทก์ขอให้รับเลื่อยเหล็กของกลางนั้น ศาลมีคำพิพากษาให้รับในคดีอาญาหมายเลข
แดงที่ ๒๘๕/๒๕๔๔ ของศาลชั้นต้น แล้ว คำขอนี้จึงให้ยกเสีย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๗ พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การที่จำเลยกับพวกมีเจตนาลักหม้อแปลงไฟฟ้าของผู้เสียหายโดยขึ้นไปบนเสาไฟฟ้าแล้วใช้เลื่อยตัดสายลวดสลึงที่ยึดหม้อแปลงไฟฟ้างดงกล่าวใช้เชือกผูกปลักลงจากคานบนเสาไฟฟ้า เมื่อหม้อแปลงไฟฟ้าเคลื่อนจากจุดที่ติดตั้งเดิมและถูกเคลื่อนมาอยู่บนพื้นดินถือว่าเป็นการเอาไปซึ่งทรัพย์หม้อแปลงไฟฟ้า อันเป็นความผิดฐานลักทรัพย์สำเร็จแล้ว แม้จำเลยกับพวกจะยังไม่ทันยกหม้อแปลงไฟฟ้าขึ้นรถยนต์กระบะของจำเลยเพราะหม้อแปลงไฟฟ้ามีน้ำหนักมากก็ตาม หาใช่เป็นเพียงพยายามลักทรัพย์ไม่ ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดฐานลักทรัพย์และลงโทษมานั้น ชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(ประสพสุข บุญเดช-จรัส พวงมณี-จรูญวิทย์ ทองสอน)

ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม - นายรัชชา สุทธิมา

ศาลอุทธรณ์ภาค 7 - นายวิวรรต นิ้มละมัย

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ